

1531646-17.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/02/2022
... Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531646-17.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1531646-17.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX ALVES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ROBERT DA SILVA CORDEIRO e ALEX ALVES DA SILVA foram denunciados por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal e no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 c.c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal, em concurso material.

Narra a denúncia que no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 21h32min, na Rua Cruzeiro do Sul, altura do n.º 365, Vila Magini, cidade de Mauá - SP, os acusados, agindo em concurso de pessoas e divisão de tarefas entre si e com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo MMC/L200 Triton, 2.4GL, um aparelho celular marca Xiomí, um aparelho celular marca LG, uma carteira contendo

documentos pessoais e cartões bancários, um relógio e diversas peças de vestuário, de propriedade da vítima Renan Pereira da Silva (auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 27-8).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar descritas acima, os acusados, agindo em concurso de pessoas e divisão de tarefas entre si e com outros dois indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Yamaha/XT660, de propriedade da vítima Cristiano dos Santos Oliveira, não consumindo o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação. Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo ou a declaração de inconstitucionalidade material da fração de aumento em razão da referida majorante, o reconhecimento da confissão, bem como a fixação de regime penitenciário inicial brando.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 01-6), auto de prisão em flagrante (fls. 16), auto de exibição e apreensão (fls. 27-8 e 34), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 29-31), além de prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu Robert, em solo policial, permaneceu em silêncio (fls. 12-3).

O acusado Alex, na fase administrativa (fls.14-5), disse que: (sic) "lhe abordaram na favela quando estava indo para casa do Carrãozinho com duas marmitex. Perguntado sobre o que fazia na rua, disse que estava de saidinha. Que saiu no último dia 23 de dezembro e que cumpre pena por receptação. Não tem nada a ver com o carro. Não estava no roubo. Não conhece o indivíduo que está com ele. Disse que não sabe por que a vítima o reconheceu".

Em juízo, os réus apresentaram versão de que estavam em três pessoas e usaram um simulacro (mídia digital).

A vítima Renan, na fase antejudiciária (fls.36-7), disse que: (sic) "estacionou seu veículo L200, de placas PAB6091 em frente à pizzaria, enquanto conversava com seu amigo, aproximou-se um veículo Gol, de cor branca, que mediante grave ameaça exercendo o emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da L200, sendo de pronto obedecido. Que logo em seguida um outro indivíduo se aproximou e também ao veículo L200 adentrou, fugindo ambos em seguida e logo após roubarem a caminhonete, a quadrilha abordou o condutor de um motociclo que estava estacionado na frente da L200; Durante o ato delitivo sua esposa Juliana que estava no banco do passageiro da caminhonete conseguiu descer do veículo e abriu a porta traseira para retirar seu filho Arthur de 10 anos e se esconderam dentro da pizzaria. A vítima comunicou o roubo à polícia militar e entrou em contato com a empresa de rastreamento Intercept; Renan seguiu as orientações da empresa de rastreamento que informaram o percurso da L200; as vítimas souberam que a polícia militar localizou o veículo roubado bem como os objetos cadastrados, porém seu telefone celular Xiaomi Redmi note 8 e a chave da caminhonete não foram localizados, os policiais militares orientaram que as vítimas comparecessem nesta unidade policial; Que nesta delegacia de polícia procedeu ato formal de reconhecimento dos indivíduos que com seu auto foram encontrados. A vítima apontou sem sombra de dúvidas os autores Robert e Alex como sendo seus roubadores".

A vítima Juliana, na fase administrativa (fls.38-9), reiterou a versão de seu marido Renan e acrescentou que visualizou o indivíduo que anunciou o roubo e portava arma de fogo. Apontou, sem sombra de dúvidas, o acusado Robert como o roubador, pois reconheceu a tatuagem no pescoço.

Em juízo, a vítima Renan reiterou a sua versão. Afirmou que desceram dois indivíduos do veículo Gol e outros dois indivíduos foram para o outro lado. Um dos indivíduos apontou a arma de fogo e foi puxado do carro pelo outro indivíduo. Levaram seu veículo, com os pertences dentro. Realizou o bloqueio do veículo e informou a localização do carro para a polícia. Afirmou que um dos indivíduos foi para cima de uma moto que estava atrás de seu veículo, mas não obteve êxito, e fugiram levando seu carro. Reconheceu os réus, com certeza, na Delegacia. Disse que o indivíduo que apontou a arma de fogo tinha uma tatuagem no pescoço e era branco. O outro rapaz era moreno, forte, com o cabelo do lado baixo. Em juízo, reconheceu os réus (mídia digital).

Sob o contraditório, a vítima Juliana disse que o indivíduo com a tatuagem apontou a arma de fogo para seu esposo, percebeu que era um roubo, desceu do veículo, tirou seu filho de dez anos do banco traseiro e correu para a pizzaria. Havia duas pessoas na lateral do carro. Lembra que um dos roubadores tinha tatuagem e o outro era fortinho. Afirmou que estavam com arma de fogo e eram quatro pessoas. Na Delegacia, reconheceu o indivíduo da tatuagem e ficou na dúvida em relação ao outro. Afirmou que os indivíduos tentaram roubar uma moto em frente à pizzaria. Em juízo, reconheceu o réu Robert (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que “todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas” (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Os policiais militares, na fase administrativa (fls. 40-1), historiaram que: (sic) “que foram informados na noite de hoje, via COPOM, acerca de um roubo de um veículo L200 recém-ocorrido na região de Mauá. Segundo as informações, dois indivíduos teriam tentado roubar um HB20 sem sucesso, logrando subtrair uma L200, a qual estava ocupada por um casal e seu filho menor. Os dois indivíduos após tomarem posse do referido veículo, abordaram também um motociclo que se encontrava defronte a uma pizzaria, contudo sem sucesso e seguiram sendo escoltados por um veículo Gol, ocupado por outros dois homens. Narram que em determinado momento conseguiram localizar a L200 pela 'Chantal'. E, poucos metros à frente, avistaram dois indivíduos carregando algumas sacolas. Com o indivíduo posteriormente identificado como Robert, foi localizada o telefone celular LG do filho da vítima e diversas vestimentas e com Alex foi localizado o relógio da vítima e a carteira. Por fim, informam que os indivíduos que estavam no veículo gol conseguiram se evadir e não foram identificados”.

Em juízo, o policial Márcio reiterou a sua versão. Afirmou que receberam notícia de que um veículo gol branco tinha realizado arrastão, roubou um veículo Trítón e tentou roubar um carro HB 20 e uma moto XT 660. A viatura acompanhou o veículo até uma comunidade, local onde há diversos desmanches de carros, viram a L200 abandonada e mais à frente estavam os réus caminhando. Com o réu Alex estava a carteira, o relógio e mantimentos da vítima. Com o acusado Robert foi encontrado um celular, uma sacola com roupas femininas e um receituário médico em nome da vítima. Os réus negaram a prática do roubo, disseram que estavam a caminho da casa de um amigo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que

corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Assim, diante do contexto em que foram presos, logo após o delito, próximos ao veículo roubado, na posse dos pertences subtraídos, além do reconhecimento dos réus pelas vítimas, a responsabilidade dos acusados é incontroversa.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra das vítimas. Registre-se, respeitado entendimento em contrário, ser dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização. Nessa linha: STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003.

No mais, o recrudesimento do roubo praticado com arma de fogo, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não é inconstitucional por afronta ao princípio da proporcionalidade. É evidente a maior periculosidade dos indivíduos que praticam roubos com a utilização de arma de fogo, diante do maior risco causado aos ofendidos, razão pela qual se justifica sanção cada vez mais rigorosa.

Neste sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação da Defesa. Tentativa de roubo com o emprego de arma de fogo. Provas suficientes à condenação. Réu detido em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima. Negativa do acusado isolada do contexto probatório. Causa de aumento bem demonstrada. Laudo pericial suficiente a demonstrar a eficácia da arma de fogo apreendida. Inconstitucionalidade material da causa de aumento. Inocorrência. Patamar de exasperação adequado à maior gravidade da conduta, que expos a risco a integridade física da vítima. Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do réu. O período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não afasta os maus antecedentes. Precedente do STF – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida. Pena elevada em 2/3 na terceira fase da dosimetria. Redução da pena em 1/2 pela tentativa. Patamar adequado ao "iter criminis" percorrido. Regime inicial fechado mantido. Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa. Recurso de apelação desprovido." (AP nº 1502466-58.2019.8.26.0540, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 18.12.20).

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 13.654/2018. AFASTAMENTO. Proporcionalidade justificada pelo legislador, que procurou mesmo enrijecer o tratamento dado a crimes cometidos com o emprego de arma de fogo e explosivos. Exposição de motivos e precedente. Inconstitucionalidade afastada. Exposição de motivos e precedente. Inconstitucionalidade afastada. (...)" (AP nº 1502044-32.2018.8.26.0536, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 06.06.19) g.n.

Por fim, verifica-se que os réus praticaram dois delitos de roubo. A hipótese é de reconhecimento de crime continuado entre os roubos. Com efeito, os delitos foram perpetrados pelos mesmos agentes, com forma de atuação semelhante, um na sequência do outro. Satisfeitos, pois, os requisitos estampados no artigo 71 do Código Penal.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu Robert em 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que o crime foi praticado na presença de uma criança de 10 anos, fato que deve ser valorado em desfavor dos acusados, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Em relação ao réu Alex, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, pois, além da presença da criança, há que se considerar seus maus antecedentes (cert. 72-3 -proc 106265-22.2013), perfazendo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em caso análogo:

"Apelação. Roubo majorado. Art. 157, caput e §2º, II, do CP. Dosimetria. Aumento da pena-base que se deu com fundamento adequado (emprego de faca e presença de criança de quatro anos no veículo subtraído). Reforma da r. sentença apenas para ponderar a atenuante da confissão em favor do apelante. Majorante do concurso de agentes bem comprovada. Tese de roubo tentado afastada. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 0010205-11.2018.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).

Ressalta-se que o réu Robert, ao contrário do sustentado pela acusação, não possui maus antecedentes, conforme FA e certidão juntadas aos autos (fls.51-4 e 75-7).

Na segunda etapa, aumento a pena do réu Alex em mais 1/3 pela multirreincidência (cert fl.70 -proc 9720-16.2015, fl.71 -proc 18882-35.2015, fl.72 -proc 59730-98.2014 e proc 88651-33.2015), perfazendo 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa. Em relação ao réu Robert, em razão da reincidência específica (cert fl.75 -proc 3591-80.2019), aumento sua pena em 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

A multirreincidência e a reincidência específica justificam referidas frações de aumento, maior o desvalor da conduta. Neste sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENA - primeira fase - pena mantida no mínimo - segunda fase - multirreincidência - aumento em um terço - terceira fase redutor - incabível ausência de bis in idem - regime fechado mantido. (...) Na segunda fase observo que o réu é multirreincidente (quatro condenações que geram reincidência), como indicado na r. sentença, motivo pelo qual mantenho o aumento de 1/3, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Destaca-se inexistir aumento mínimo e máximo nesta fase, bastando a justificação, que no caso se mostra adequada. Não atende ao princípio da individualização dar aumento igual para quem ostenta uma reincidência e para quem ostenta quatro" (Apelação Criminal nº 1523673-79.2019.8.26.0228, LAURO MENS DE MELLO, j. 4 de novembro de 2020).

Ainda, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena

a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014)..

Destaca-se que não basta a confissão parcial dos réus, não se confirmou a utilização de arma, além de não ser espontânea, para a incidência do disposto da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal. Sobre o tema:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020 - grifo nosso).

"A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinhemo-nos aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sob as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado

em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminosa, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o crime teve a subtração de um carro, bem de elevado valor, na presença de uma criança de dez anos, além de ter sido praticado por quatro indivíduos e com o emprego de arma de fogo. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena em 1/3, pelo concurso de agentes, perfazendo 08 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e 21 dias-multa para o réu Alex e 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa para o réu Robert. Na sequência, tendo em vista o emprego de arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando a pena do crime de roubo consumado em 14 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 35 dias-multa para o réu Alex e 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e 30 dias-multa para o réu Robert.

Em relação ao roubo tentado, observando-se o iter criminis percorrido, procede-se a diminuição da pena em 2/3, atingindo-se 04 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão e 11 dias-multa para o réu Alex e 04 anos, 07 meses e 08 dias de reclusão e 10 dias-multa para o réu Robert.

Tendo em vista a continuidade delitiva entre os delitos de roubo -consumado e tentado-, soma-se 1/6 à pena mais gravosa, do crime consumado, atingindo-se 16 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão e 40 dias-multa para o réu Alex e 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa para o réu Robert. O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Além disso, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso, visto que houve o concurso de quatro agentes armados, na presença de uma criança, inclusive. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119). Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALEX ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 16 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e a pagar 40 dias-multa, no unitário mínimo, e ROBERT DA SILVA CORDEIRO, qualificado nos autos, à pena de 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e a pagar 35 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal e no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 c.c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva.

Denego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao pátio para informações acerca do veículo apreendido, sobretudo do estado de conservação e eventual leilão realizado.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA